

## 통 보

1. 제 목 : 계약관련 경기침체 해소 활성화에 관한 사항

2. 관계기관 : ◇◇, □□, ○○, ▽▽

3. 내 용

### 가. 업무개요

우리 공단에서는 코로나 19 극복을 위한 공공계약 정부방침에 따라 경기침체 해소 활성화 계획의 일환으로 수의계약 확대, 선금지급 한도 확대, 입찰 계약보증금 인하 등 계약업체의 부담을 경감 및 예산 조기집행을 통한 경기 활성화 도모에 참여하고 있습니다.

### 나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」 제1조(목적) 이 규정은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제6항 등에 따라 재난, 경기침체 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위한 수의계약 기준완화, 입찰·계약보증금 인하 등 한시적 특례가 적용되는 기간을 정함을 목적으로 정하고 있습니다.

아울러 기획재정부에서는 [표 1] 과 같이 재정조기집행 등을 위한 한시적 계약특례 및 협조요청(계약제도과-282, '20.02.19.), 선금지급한도의 한시적 확대시행 안내(계약제도과-753, '20.04.21.), 코로나19 극복을 위한 공공계약 입찰업무 처리지침(긴급입찰)안내(계약제도과-196, '20.05.01.), 코로나19 극복을 위한 계약지침 안내공문(계약제도과-1705, '20.12.28.)을 시행하였습니다.

이에 우리 공단 계약관리부에서는 계약관련 경기침체 해소 활성화 계획 추진을 수립하여 '21.12.31.까지 한시적으로 각 소속기구에 신속한 계약 및 예산 조기집행에 적극 협조하되 대금 지급 시 절차단축 등으로 부실 검수가 발생하지

않도록 관리에 철저히 하도록 하였으며, 소속기구에서는 매월 15일까지 집행실적을 제출하도록 시행한 바 있습니다.

**[표 1] 경기침체 해소 활성화 세부내역**

| 구분            |               | 1차 추진                       | 2차 추진                       | 3차 추진                       |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 시행기간          |               | 2020.05.01.<br>~2020.12.31. | 2021.01.01.<br>~2021.06.30. | 2021.07.01.<br>~2021.12.31. |
| 신속한 계약진행      | ①소액수의 금액상향    | 종전 대비 2배 상향 적용              | 동일                          | 7.5일까지 적용 (이후 미적용)          |
|               | ②긴급입찰         | 물품, 공사 등 제한                 | 모든 경쟁입찰 확대                  | 동일                          |
|               | ③수의완화         | 1회 유찰 후 재공고 없이 수의계약 가능      | 동일                          | 동일                          |
| 선금 지급 한도 확대   | ①선금지급 한도 상향   | 선금지급 한도 70% → 80 % 상향       | 동일                          | 동일                          |
|               | ②의무적 선금 상향    | 의무적 선금률 각 유형별 10% 상향        | 삭제                          | -                           |
| 입찰·계약업체 부담 경감 | ①입찰보증금 인하     | 입찰금액의 5% → 2.5%             | 동일                          | 동일                          |
|               | ②입찰보증금 지급각서대체 | -                           | 전부 또는 일부납부 면제자 지급각서 대체      | 동일                          |
|               | ③계약보증금 인하     | 계약금액의 10% → 5%              | 동일                          | 동일                          |
|               | ④납품책임 면제      | -                           | 코로나 직접 원인 시 납품책임 면제         | 동일                          |
| 대금 조기 집행 강화   | ①검수검사 기한단축    | 14일 → 7일                    | 동일                          | 동일                          |
|               | ②대금지급 기한단축    | 5일 → 3일                     | 동일                          | 동일                          |
|               | ③선금지급 기한단축    | -                           | 14일 → 5일                    | 동일                          |
|               | ④하도급대금 지급기한단축 | -                           | 15일 → 5일                    | 동일                          |

또한, 민간분야 불공정 거래관행 개선으로 협력사와 공정거래 및 상생협력을 위해 「Bohun-모범거래모델」 추진계획을 수립하여 [표 2]와 같이 인지세 납부방법 개선계획 안내 및 이행 협조 요청을 시행하였습니다.

**[표 2] 인지세 납부방법 개선방안**

| 현재                               | 개선                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| · 인지세 납부대상 전자계약 시 납부금액 협력사 전액 부담 | · 인지세 납부대상 전자계약 시 납부금액의 100분의 50을 계약상대자와 분납 |

- ① 전 기관 인지세 납부 관련 변경사항 숙지 및 기관별 절차 적용
- ② 인지세 납부를 위한 예산 반영조치(세금공과금)

따라서 우리 공단 각 소속기구에서는 계약 관련 경기침체 해소 활성화 계획에 따라 신속한 계약 및 예산 조기집행 등을 통하여 정부가 추진하고 있는 정부 소비·투자 조기집행에 따른 내수 진작 기여에 동참하여야 할 것이며, 협력사와 상생 환경 조성을 위한 인지세 납부방법 개선계획에 따라 인지세 납부 대상 계약체결 시 인지세를 계약상대자와 분납조치 하여야 할 것입니다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 ◇◇◇◇ 종합감사 시 ◇◇◇◇의 입찰·수의계약(물품구매·공사·용역) 현황을 확인한 결과, [표 3]과 같이 계약관련 경기침체 해소 활성화 계획 및 인지세 분납 등을 적용하지 못한 사례가 다수 확인되었습니다.

**[표 3] 계약관련 경기침체 해소 활성화 등 미적용 현황**

| 구분                |                       | ●● | □□ | □□ | ▽▽ | 계  |
|-------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|
| 경기침체<br>해소<br>활성화 | 계약보증금 50% 인하          | xx | xx | xx | xx | xx |
|                   | 긴급공고기간단축<br>(7→5일)    | -  | x  | -  | xx | x  |
|                   | 선급지급한도 상향<br>(70~80%) | -  | x  | -  | -  | x  |
|                   | 입찰보증금 인하<br>(5→2.5%)  | x  | x  | -  | x  | x  |
| 인지세 분납            | 인지세 감경(50%)           | -  | x  | x  | x  | x  |
| 계                 |                       | x  | x  | x  | x  | x  |

4. 관계기관 의견 : ◇◇, □□, ○○, ▽▽에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

○ ◇◇장, □□장, ○○장, ▽▽장은

- 앞으로 재난, 경기침체 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위한 계약 관련 활성화 계획 및 Bohun-모범거래모델 사항 준수에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.(통보)